

Captacion.app

PLANTILLA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)

Ejemplo orientativo para solicitudes de colaboracion inmobiliaria y acceso controlado a datos protegidos.

AVISO IMPORTANTE. Esta plantilla es un ejemplo funcional para diseñar el flujo digital de Captacion.app. No constituye asesoramiento juridico ni debe utilizarse sin revision de un profesional cualificado. El formulario electronico debera adaptar las clausulas al caso concreto, identificar correctamente a las partes y registrar la evidencia de la firma.

DATOS DEL EXPEDIENTE

Referencia de la captacion	{{REFERENCIA_CAPTACION}}
Codigo Postal aproximado	{{CODIGO_POSTAL}}
Tipo de inmueble	{{TIPO_INMUEBLE}}
Municipio / provincia	{{MUNICIPIO}} / {{PROVINCIA}}
Solicitud interna	{{ID_SOLICITUD}}
Fecha de generacion	{{FECHA_GENERACION}}

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Parte divulgadora	{{DIVULGADOR_NOMBRE_O_RAZON_SOCIAL}}
NIF / CIF	{{DIVULGADOR_NIF}}
Representante	{{DIVULGADOR_REPRESENTANTE}}
Email / WhatsApp	{{DIVULGADOR_EMAIL}} / {{DIVULGADOR_WHATSAPP}}
Parte receptora	{{RECEPTOR_NOMBRE_O_RAZON_SOCIAL}}
NIF / CIF	{{RECEPTOR_NIF}}
Representante	{{RECEPTOR_REPRESENTANTE}}
Email / WhatsApp	{{RECEPTOR_EMAIL}} / {{RECEPTOR_WHATSAPP}}

MANIFIESTAN

- I. Que la Parte divulgadora dispone de informacion comercial, documental y de contacto relativa a una oportunidad inmobiliaria identificada mediante la referencia indicada.
- II. Que la Parte receptora ha solicitado informacion adicional para valorar una posible colaboracion profesional y acepta limitar su uso a dicha finalidad.
- III. Que ambas partes desean establecer reglas claras para proteger la informacion antes de revelar datos personales, direccion exacta, documentacion o datos de contacto.

1. Objeto y finalidad autorizada

La Parte divulgadora podra facilitar informacion confidencial exclusivamente para analizar, negociar y, en su caso, ejecutar una colaboracion inmobiliaria vinculada a la referencia {{REFERENCIA_CAPTACION}}. Queda prohibido cualquier uso ajeno a esa finalidad.

2. Informacion confidencial

Se considerara confidencial toda informacion no publica comunicada por cualquier medio, incluyendo identidad y contacto del anunciante o propietario, direccion exacta, documentacion registral, fotografias no publicas, condiciones economicas, datos de compradores, estrategia comercial, claves de acceso y comunicaciones internas.

3. Obligaciones de la Parte receptora

La Parte receptora se obliga a: (a) custodiar la informacion con diligencia; (b) limitar el acceso a personas estrictamente necesarias; (c) no publicar, reenviar ni explotar datos protegidos sin autorizacion; (d) no contactar directamente con el propietario o anunciante al margen del canal autorizado; y (e) comunicar incidentes sin demora indebida.

4. Exclusiones

No se considerara confidencial la informacion que la Parte receptora pueda acreditar que era publica sin infraccion del acuerdo, que ya conocia legitimamente, que recibio de un tercero legitimado o que deba revelar por obligacion legal o requerimiento de autoridad competente.

5. Datos personales

Las partes trataran los datos personales exclusivamente para gestionar la solicitud y la colaboracion, aplicando minimizacion, confidencialidad y medidas adecuadas de seguridad. La comunicacion de datos privados del expediente se limitara a lo estrictamente necesario.

6. Duracion

La obligacion de confidencialidad permanecera vigente durante {{PLAZO_CONFIDENCIALIDAD}} desde la firma. Respecto de datos personales, secretos empresariales o informacion que por su naturaleza deba seguir protegida, la obligacion se mantendra mientras subsista la causa que justifique su proteccion.

7. Devolucion, supresion y conservacion probatoria

A solicitud de la Parte divulgadora o si finaliza la negociacion, la Parte receptora suprimira o devolvera la informacion, salvo la conservacion minima necesaria para acreditar el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales.

8. No concesion de derechos

La revelacion de informacion no transmite propiedad, licencia, exclusiva ni derecho de intermediacion distinto del que se pacte expresamente en un acuerdo posterior de colaboracion.

9. Incumplimiento

El incumplimiento podra dar lugar a las acciones que correspondan, incluida la reclamacion de danos acreditados. Cualquier penalizacion especifica debera incorporarse expresamente en el formulario definitivo y revisarse juridicamente.

10. Firma electronica y trazabilidad

Las partes aceptan que el documento pueda formalizarse mediante un prestador de firma electronica, dejando evidencia de identidad, consentimiento, version del documento, fecha, hora, direccion IP cuando resulte procedente y registro de auditoria. La plataforma debera conservar la evidencia conforme a la normativa aplicable.

11. Ley aplicable y jurisdiccion

El acuerdo se regira por la legislacion espanola. Para cualquier controversia, las partes se someten a {{JURISDICCION_PACTADA}}, salvo que una norma imperativa establezca otro fuero.

ANEXO I. CAMPOS DEL FORMULARIO ELECTRONICO

La automatizacion debera generar el PDF definitivo a partir de un formulario seguro y guardar una copia de la version firmada junto con su evidencia de auditoria. Como minimo, conviene capturar los siguientes campos:

- Referencia interna de la captacion y codigo postal aproximado.
- Identificacion completa, NIF/CIF y facultades de representacion de las partes.
- Email y telefono con acceso a WhatsApp para comunicaciones operativas.
- Finalidad concreta del acceso solicitado.
- Plazo de confidencialidad seleccionado.
- Version de la plantilla y fecha de generacion.
- Consentimiento expreso, aceptacion de clausulas y firma electronica.
- Huella del documento, sello temporal y registro de auditoria del proveedor de firma.

FIRMAS

PARTE DIVULGADORA	PARTE RECEPTORA
Firma electronica: {FIRMA_PARTE_A} Fecha y hora: {TIMESTAMP_A} Id. de auditoria: {AUDIT_ID_A}	Firma electronica: {FIRMA_PARTE_B} Fecha y hora: {TIMESTAMP_B} Id. de auditoria: {AUDIT_ID_B}

REFERENCIAS NORMATIVAS ORIENTATIVAS.Codigo Civil, arts. 1254 a 1258; Ley Organica 3/2018, art. 5; Ley 6/2020, art. 3; Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), arts. 25 y 46. Verificar siempre la version vigente y la adecuacion al caso concreto.